



**PUTUSAN**  
Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT ROYAL ABADI DENTALINDO**, berkedudukan di Ruko Spark, Blok A, Nomor 18, Gading Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, diwakili oleh William Gunawan, selaku Direktur;
2. **GUNAWAN HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Asia, Nomor 212 B, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. **YENNY MARGARETTA**, bertempat tinggal di Jalan Asia, Nomor 212 B, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara;
4. **PURWANTO PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Solang Saling Nomor 54, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara;
5. **WILLIAM GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Asia, Nomor 212 B, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara;
6. **PT BINTANG SAUDARA SEMESTA JAYA**, berkedudukan di Jalan Asia Nomor 212-AB, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Yenny Margareta, selaku Direktur Utama;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



7. **RENY**, bertempat tinggal di Jalan Asia, Nomor 212 B, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara;
8. **KIM LING KHONG**, bertempat tinggal di Jalan Singapore, Nomor 7/9, RT 000/RW 000, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ilham Azis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Siaga Raya, Nomor 7, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 9 Juni 2025;  
Para Pemohon Kasasi;

terhadap:

**PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk**, berkedudukan di Gedung Artha Graha, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Andy Kasih dan Handoyo Soedirdja, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Martin Erwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Bellezza Permata Hijau, GP Office Tower 6<sup>th</sup> Floor, Jalan Letjend Soepono, Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2025;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2026*



persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 43 (empat puluh tiga) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Khusaini, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat saudara:
  - a. Saudara Agus Widodo, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-462.AH.04.03-2021, tanggal 24 Agustus 2021;
  - b. Saudara Rizal Saputra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-42.AH.04.05-2023, tanggal 5 Juni 2023;
  - c. Saudara Rahmad Hartoyo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-105.AH.04.05-2023;Sebagai Tim Pengurus terhadap Para Termohon PKPU, yang secara bersama-sama memilih domisili kantor di Belleza Shopping Arcade 1<sup>st</sup> Floor SA, Unit 79, Jalan Letjen Soepeno, Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan;
5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Para Termohon PKPU dan para kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan yang telah ditentukan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
8. Menangguhkan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan berakhir;

Bahwa, terhadap permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Juni 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan PT Royal Abadi Dentalindo (Dalam PKPU), Gunawan Halim (Dalam PKPU), Yenny Margaretta (Dalam PKPU), Purwanto Putra (Dalam PKPU), William Gunawan (Dalam PKPU), PT Bintang Saudara Semesta Jaya (Dalam PKPU), Reny (Dalam PKPU), dan Kim Ling Khong (Dalam PKPU), pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Khusaini, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Saudara Agus Widodo, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-462.AH.04.03-2021, tanggal 24 Agustus 2021;
  - b. Saudara Rizal Saputra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-42.AH.04.05-2023, tanggal 5 Juni 2023;
  - c. Saudara Rahmad Hartoyo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-105.AH.04.05-2023;Sebagai Tim Kurator terhadap Para Termohon Pailit, yang secara bersama-sama memilih domisili kantor di Belleza Shopping Arcade 1<sup>st</sup> Floor SA, Unit 79, Jalan Letjen Soepeno, Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan;



4. Menetapkan biaya pengurusan dalam proses PKPU dan imbalan jasa pengurus akan ditetapkan kemudian dan dibebankan kepada harta pailit PT Royal Abadi Dentalindo, Gunawan Halim, Yenny Margaretta, Purwanto Putra, William Gunawan, PT Bintang Saudara Semesta Jaya, Reny dan Kim Ling Khong;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum para debitur/Termohon (PT Royal Abadi Dentalindo, Gunawan Halim, Yenny Margaretta, Purwanto Putra, William Gunawan, PT Bintang Saudara Semesta Jaya, Reny dan Kim Ling Khong) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.360.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 277/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Juni 2025 tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juni 2025, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 9 Juni 2025 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 44 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 277/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 277/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Juni 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Bank Artha Graha Internasional Tbk saat ini Termohon Kasasi semula Pemohon PKPU;
2. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi semula Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan dan penerapan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 1 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juni 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Bahwa dari hasil *voting* perpanjangan PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 229 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak tercapainya *kuorum* dan paling lambat pada hari berikutnya, pengadilan harus menyatakan debitur PKPU dalam keadaan pailit adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 277/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Juni 2025, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT ROYAL ABADI DENTALINDO, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT ROYAL ABADI DENTALINDO, 2. GUNAWAN HALIM, 3. YENNY MARGARETTA, 4. PURWANTO PUTRA, 5. WILLIAM GUNAWAN, 6. PT BINTANG SAUDARA SEMESTA JAYA, 7. RENY, 8. KIM LING KHONG**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 10.000,00;   |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00;   |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.980.000,00+ |
| Jumlah                 | : Rp5.000.000,00; |

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 19621220 198612 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2026